

இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்
குற்றவியல்/உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு அதிகாரவரம்பு
குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 1978/2013

இராஜாராம் த/பெ. ஸ்ரீராமலு நாயுடு (இறந்ததையடுத்து)
 சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் மூலம் பிரதிநிதித்துவம்
 செய்யப்படுகின்றார்

... மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

-எதிர்-

மருதாச்சலம் (இறந்ததையடுத்து)
 சட்டப்பூர்வ வாரிசுகள் மூலம் பிரதிநிதித்துவம்
 செய்யப்படுகின்றார்

... எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்(கள்)

உடன்

குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 1990/2013
 உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண் 10500/2013
 உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண் 10501/2013

தீர்ப்புரை

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. பி.ஆர். கவய்:

1. இக்குற்றவியல் மேல்முறையீடுகளானது, மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தினால் தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு, 28.10.2008 மற்றும் 30.10.2008 ஆகிய தேதிகளில் வழங்கப்பட்ட பொதுவான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவை எதிர்த்துரைக்கிறது, அதன்மூலம், இதன்பின்னர் "மா.நி.ஆ.ச" என அழைக்கப்படும் 1881-ஆம் ஆண்டைய மாற்று நிதியாவணச் சட்டப்பிரிவு 138-இன் கீழ், குற்றவுறுதித் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு, ரூ.3.5 இலட்சம் மதிப்புடைய இரு காசோலைகளுக்காக, ஒவ்வொரு வழக்கிலும் ரூ.7 இலட்சம் தண்டம் விதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

2. உரிமையியல் மேல்முறையீடுகளானது, மெட்ராஸ் உயர் நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட 8.8.2011 மற்றும் 3.2.2012 தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்புரைகளை எதிர்த்துரைக்கிறது; அத்தீர்ப்புரையின் மூலம், கடனுறுதிச் சீட்டுகளின் அடிப்படையில் பணத்தை வசூலிப்பதற்காக வழக்காளர்-எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள் அனுமதிக்கப்பட்டன.

3. வசதிக்காக, தரப்பினர்கள் இந்நீதிமன்றத்தின் முன்புள்ள தரவரிசையின் அடிப்படையில் குறிப்பிடப்படுவர்.

4. இரு குற்றவியல் மேல்முறையீடுகளும் பொதுவான தீர்ப்புரையிலிருந்து எழுந்ததையடுத்து, குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு எண் 1978/2013-இன் பொருண்மைகளைக் குறிப்பிடுவது பொருத்தமானது என நாங்கள் கருதுகின்றோம். உரிமையியல் மேல்முறையீடுகளைப் பொறுத்தவரையில், அவை வெவ்வேறு தீர்ப்புரைகளிலிருந்து எழுகையில், வசதிக்காக, உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண் 10501/2013-லிருந்து எழும் பொருண்மைகளைக் குறிப்பிடுகின்றோம்.

5. தற்பொழுதைய மேல்முறையீடுகள் பின்வரும் பொருண்மைகளின் தொகுப்பிலிருந்து எழுகின்றன:

5.1. 1992-இல், குற்றவியல் மேல்முறையீட்டு எண் 1978/2013-லும், உரிமையியல் மேல்முறையீட்டு எண் 10500/2013-லும் எதிர்மேல்முறையீட்டாளரான மருதாச்சலம் என்பவரிடம், இராஜாராமின் மனைவி, ஐந்தாண்டு சீட்டு மூலம் நிதிச் சேமிப்பு செய்துவந்தார். ஏலத்தில் வெல்லும்பொருட்டு, பிணையாக வெற்றுக் காசோலையானது சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டும் என்ற எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-மருதாச்சலத்தின் வற்புறுத்தலின் அடிப்படையில், மேல்முறையீட்டாளரின் மனைவி தனி வங்கிக் கணக்கு வைத்திராமையால், அவர்

தன்னுடைய மனைவியின் தரப்பில் 237954 மற்றும் 237956 எண்கள் கொண்ட கையெழுத்து மட்டும் இடப்பட்ட இரு வெற்றுக் காசோலைகளைச் சமர்ப்பித்தார். இரு காசோலைகளும் இலட்சுமி விலாஸ் வங்கி லிமிடெடில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த மேல்முறையீட்டாளருக்கு உரிமையான தி/ள். பிருந்தா என்ஜினியரிங் கணக்கிலிருந்து வரையப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

5.2. மேலும் மேல்முறையீட்டாளரின் வழக்கு விவரம் யாதெனில், 1995-ஆம் ஆண்டில், அவருடைய மனைவி, இன்னும் ஓர் ஐந்தாண்டு சீட்டு நிதிச் சேமிப்பில் மருதாச்சலத்திடம் சேர்ந்திருந்தார் என்பதாகும்.

5.3. காசோலைகள் வரையப்பட்ட வங்கிக் கணக்கானது, 1997-ஆம் ஆண்டில் அவ்வங்கியானது செயல்படாமையால் முடிக்கப்பட்டுவிட்டது.

5.4. முதல் சீட்டு நிதிச் சேமிப்பானது 1997-ஆம் ஆண்டில் முதிர்ச்சியுற்றது, மேல்முறையீட்டாளரின் மனைவி என்றுமே சீட்டு ஏலத்தில் வெல்லாமையை அடுத்து, சீட்டுத் தொகையைக் கொடுத்துவிடுமாறு, மேல்முறையீட்டாளரும் மற்றும் அவருடைய மனைவியும் மீண்டும் மீண்டும் எதிர்மேல்முறையீட்டாளரை வேண்டினர். ஆனால், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் அவ்வாறு செய்யவில்லை. முரணாக, அத்தொகையை வைப்பீடாகப் பராமரித்து, அதற்கு வட்டி செலுத்துவதாக எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் உறுதியளித்தார். அதுபோன்றே, இரண்டாம் சீட்டு நிதிச் சேமிப்பானது 1999-ஆம் ஆண்டில் முதிர்ச்சியுற்றது, அதன் பின்னரும், மேல்முறையீட்டாளரின் மனைவி என்றுமே ஏலத்தில் வெல்லவில்லை. அதன் பின்னர், இரு சீட்டுத் தொகைக்காகவும் செலுத்திய மொத்தத் தொகை ரூ.6 இலட்சத்தைத் திரும்பச் செலுத்திவிடுமாறு, அவர்கள் தரப்பில் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டப்பட்டது, ஆனால் கிடைக்கவில்லை. இறுதியில், மேல்முறையீட்டாளரும் மற்றும் அவருடைய மனைவியும்,

சட்டப்படி நடவடிக்கையெடுப்பதாக எதிர்மேல்முறையீட்டாளரை அச்சுறுத்தினர், அதன் அடிப்படையில், மேல்முறையீட்டாளருக்கு எந்தவிதத் தகவலோ அல்லது அறிவிப்போ இன்றி, இரு காசோலைகளையும் நிதியாக்கும்பொருட்டு, எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் சமர்ப்பித்தார்.

5.5. 237954 எண்ணிடப்பட்ட காசோலையானது, 20.10.1999-ஆம் நாளிடப்பட்டு, (மருதாச்சலத்தின் மைத்துனரான) எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் நாச்சிமுத்துவின் பெயருக்கு, ரூ.3,50,000/- தொகைக்கு வரையப்பட்டது, அது எதிர்மேல்முறையீட்டாளரால் அவரது கணக்கைப் பராமரிக்கும் வங்கியான இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் மூலம் நிதியாக்குவதற்காக 1999-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 4-ஆம் நாளன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மேற்படி காசோலையானது, "கணக்கு முடிக்கப்பட்டுவிட்டது" என்னும் கூற்றுடன் 1999-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 14-ஆம் நாளன்று பணம் செலுத்தப்படாமல் திருப்பப்பட்டது.

5.6. 237956 எண்ணிடப்பட்ட காசோலையானது, 1999-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 25-ஆம் நாளிடப்பட்டு, எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்-மருதாச்சலத்திற்காதரவாக, ரூ.3,50,000/-க்கு வழங்கப்பட்டு, அது, பணமாக்குவதற்காக, 4.11.1999 அன்று எதிர்மேல்முறையீட்டாளரால் அவருடைய கணக்கைப் பராமரிக்கும் வங்கியான இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கியின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. மேற்படி காசோலையுங்கூட, பணம் செலுத்தப்படாமல், "கணக்கு முடிக்கப்பட்டுவிட்டது" என்னும் கூற்றுடன் 1999-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 14-ஆம் நாளன்று திருப்பப்பட்டது.

5.7. மேற்கூறப்பட்ட மதிக்கப்படாத காசோலைகள் தொடர்பாக, 15.11.1999-ஆம் நாளிடப்பட்ட சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புகள் அனுப்பப்பட்டு, சட்டப்படி செயல்படுத்தத்தக்க கடன் இல்லை எனவும், எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் சீட்டு நிதிச் சேமிப்புத் தொகை ரூ.6 இலட்சம்

மற்றும் அத்துடன் சேர்ந்த வட்டி ஆகியவற்றைச் செலுத்தவேண்டும் எனக்கூறி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்/மேல்முறையீட்டாளரால் முறையாகப் பதிலளிக்கப்பட்டது. தொகையானது செலுத்தப்படாமையை அடுத்து, காசோலை எண் 237954 தொடர்பாக கு.வ. எண் 26/2000 மற்றும் காசோலை எண் 237956 தொடர்பாக கு.வ. எண் 32/2000-ஐ எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள், மா.நி.ஆ. சட்டத்தின் பிரிவு 138-இன் கீழ் முறையீட்டு வழக்குகள் தாக்கல் செய்தனர், இரு வழக்குகளும், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் 2001-ஆம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் 10-ஆம் நாளன்று, தனித்தனி தீர்ப்புரையின் மூலம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.

5.8. மேற்படி வழக்குகளின் தள்ளுபடியைத் தொடர்ந்து, இரு எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களும், பணத்தை வசூலிப்பதற்காக, கடனுறுதிச் சீட்டுகளின் அடிப்படையில் உரிமையியல்/அசல் வழக்குகளைத் தொடர்ந்தனர்.

5.9. "மேல்முறையீட்டாளர், 1998-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 20-ஆம் நாளன்று ரூ.3 இலட்சம் கடன் பெற்றார், அதற்காக அன்றே, ஆண்டு வட்டி 24% செலுத்துவதாக உறுதியளித்து, கடனுறுதிச் சீட்டை எழுதிக்கொடுத்தார் எனக்கூறி (முந்தைய முதல் வழக்கு எண் 602/2002-ஆன) முதல் வழக்கு எண் 112/2003-ஆக எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் நாச்சிமுத்துவினால் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர், தன்னுடைய கடனைத் தீர்க்கும்பொருட்டு, 1999-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 20-ஆம் நாளன்று ரூ.3,50,000/-க்கு காசோலை வழங்கினார் என்றும், அது பணமாக்குவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டபொழுது, மேல்முறையீட்டாளர் கணக்கை முடித்துவிட்டதாகக்கூறி, மதிக்கப்படவில்லை என்றும் மேலும் வாதுரைக்கப்பட்டது. மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 138-இன் கீழ் குற்றவியல் வழக்கு எண் 32/2000 தாக்கல் செய்யப்பட்டு அது தள்ளுபடி

செய்யப்பட்டது, அதற்கெதிராக உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு மேல்முறையீடு நிலுவையிலுள்ளது.

5.10. "மேல்முறையீட்டாளர், 1998-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 25-ஆம் நாளன்று ரூ.3 இலட்சம் கடன் பெற்றார். அதற்காக அன்றே, ஆண்டு வட்டி 24% செலுத்துவதாக உறுதியளித்து 1998-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 25-ஆம் நாளன்று கடனுறுதிச் சீட்டை எழுதிக்கொடுத்தார் எனக்கூறி, (முந்தைய முதல் வழக்கு எண் 746/2002-ஆன) முதல் வழக்கு எண் 266/2004-ஆக எதிர்மேல்முறையீட்டாளர் மருதாச்சலத்தினால் மற்றொரு வழக்கானது தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மேல்முறையீட்டாளர், தன்னுடைய கடனைத் தீர்க்கும்பொருட்டு, 1999-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 20-ஆம் நாளன்று ரூ.3,50,000/-க்கு காசோலை வழங்கினார் என்றும், அது பணமாக்குவதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டபொழுது, மேல்முறையீட்டாளர் கணக்கை முடித்துவிட்டதாகக்கூறி மதிக்கப்படவில்லை என்றும் மேலும் வாதுரைக்கப்பட்டது. மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 138-இன் கீழ் குற்றவியல் வழக்கு எண் 26/2000 தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அது தள்ளுபடி செய்யப் பட்டது, அதற்கெதிராக உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு மேல்முறையீடு நிலுவையிலுள்ளது.

5.11. முதல் வழக்கு எண் 112/2003 மற்றும் முதல் வழக்கு எண் 266/2004 ஆகியவை முறையே, 6.1.2004 மற்றும் 29.7.2005 நாளிடப்பட்ட தனித்தனி தீர்ப்புரையின் மூலம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இரு தீர்ப்புரைகளுக்கும் எதிராக உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு மேல்முறையிடப்பட்டன.

5.12. இரு குற்றவியல் மேல்முறையீடுகளும், 28.10.2008 மற்றும் 2008-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 30-ஆம் நாளிடப்பட்ட பொதுவான தீர்ப்புரை மற்றும் உத்தரவின் மூலம் உயர் நீதிமன்றத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்டன.

5.13. முதல் வழக்கு எண் 112/2003 மற்றும் முதல் வழக்கு எண் 266/2004 ஆகியவற்றின் மேல்முறையீடுகளும், 8.8.2011 மற்றும் 3.2.2012 தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்பாணையின் மூலம் உயர் நீதிமன்றத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்டன.

5.14. உயர் நீதிமன்றத்தின் அனைத்து முன்று தீர்ப்புரைகளுக்கும் எதிரான மேல்முறையீடுகள் எங்கள் முன்பாக உள்ளன. அவை, இப்பொதுவானத் தீர்ப்புரையின் மூலம் முடிக்கப்படுகின்றன.

6. அனைத்து மேல்முறையீடுகளிலும் மேல்முறையீட்டாளருக்காக முன்னிலையாகும் கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திருமதி.செல்வி. நேஉறா ஷர்மாவின் வாதத்தையும் மற்றும் அனைத்து மேல்முறையீடுகளிலும் இரு எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்காக முன்னிலையாகும் கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு. வி. பிரபாகரின் வாதத்தையும் நாங்கள் கேட்டோம்.

7. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினாலும் வழங்கப்பட்ட நல்ல காரணமுறையான தீர்ப்புரைகளை, உயர் நீதிமன்றமானது தவறாக எதிர்மறையாக்கிவிட்டதென, திருமதி/செல்வி. நேஉறா ஷர்மா வாதிகின்றார். 1992-ஆம் ஆண்டில் சீட்டு நிதிச் சேமிப்பிற்காக வழங்கப்பட்ட வெற்றுக் காசோலைகள், 1999-ஆம் ஆண்டில் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களால் தவறாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என, அவர் வாதிட்டார். 1999-ஆம் ஆண்டில் காசோலைகள் பணமாக்கப்படுவதற்காக அனுப்பப்பட்டபொழுது, மேல்முறையீட்டாளர் தி/ள். பிருந்தா என்ஜினியரிங்கின் உரிமையாளரல்ல மற்றும் காசோலைகள் வரையப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் 1992-ஆம் ஆண்டிற்குப் பின்னர் செயல்படுத்தப்படவில்லை மற்றும் அது செயல்படுத்தப்படாமையால், 1997-ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டுவிட்டது என, அவர் மேலும் வாதிட்டார். கணக்கானது முடிக்கப்படும் முன்னரே, மேல்முறையீட்டாளரின் மனைவி அந்நிறுவனத்தின் முழுமையான

உரிமையாளராகிவிட்டார், இவ்வாறாக, தி/ள். பிருந்தா என்ஜினியரிங் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் என்கின்ற தகுதியில் மேல்முறையீட்டாளர் கையெழுத்திட்டிருக்க முடியாதென, அவர் மேலும் வாதிட்டார்.

8. கடனுறுதிச் சீட்டுகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 1998-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 20 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில் தலா மூன்று இலட்சத்திற்கு இரு காசோலைகள் வழங்கும் தகுதியில் இங்குள்ள எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள் இல்லை என, கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் மேலும் வாதிட்டார். எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள், மேற்கூறப்படும் நிதியை தம்முடைய விவசாய வருவாயிலிருந்து வழங்கியதாகக் கூறியபொழுதிலும், அவர்கள், அத்தொகைகள் கடனாக வழங்கப்பட்ட விவரத்தை, 1992-ஆம் ஆண்டு முதல் 1999-ஆம் ஆண்டு வரையிலான வருமான வரி விவரத்தில் தெரிவிக்கவில்லை எனவும், இவ்வாறாக, அவர்கள் பணம் வழங்கியிருக்கமுடியும் என்பதைத் தெரிவிக்க அடிப்படை ஏதுமில்லை எனவும், அவர் மேலும் வாதிட்டார். தம்முடைய வாதங்களுக்காதரவாக, பசலிங்கப்பா -எதிர்- முடிபசப்பா [(2019) 5 எஸ்.சி.சி. 418] என்னும் வழக்கில் இந்தீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்டத் தீர்ப்புரையைச் சார்ந்துநின்றார்.

9. அதற்குமாறாக, மேல்முறையீட்டாளர்/இராஜாராமின் மனைவி, எதிர்மேல் முறையீட்டாளர் மருதாச்சலத்தினால் நடத்தப்படும் சீட்டு நிதிச் சேமிப்பில் உறுப்பினராகச் சேர்ந்திருந்தார் என்னும் கூற்றை உறுதிப்படுத்த, ஆவணச்சான்று எதையும் சமர்ப்பிக்கவில்லை என, எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்களுக்காக முன்னிலையாகும் கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு. வி. பிரபாகர் வாதிகுறின்றார். அத்தகைய சீட்டு நிதிச் சேமிப்பிற்காக கடனுறுதிச் சீட்டுகள் மற்றும் காசோலைகள் ஆகியவை பிணையாக வழங்கப்பட்டன என்பதற்கு, மேல்முறையீட்டாளர் இராஜாராம் எந்தச் சான்றையும் முன்னிலைப்படுத்தவில்லை

என, உயர் நீதிமன்றமானது சரியாகவே கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது என, அவர் வாதிட்டார். கூறப்படும் தொகைகளை வசூலிப்பதற்காக, மேல்முறையீட்டாளரால் எவ்வித சட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என, அவர் மேலும் வாதிட்டார்.

10. 1995-ஆம் ஆண்டில் சீட்டு நிதிச் சேமிப்பில் சேருவதற்காக, 1992-ஆம் ஆண்டில் காசோலைகளை வழங்கும் சந்தர்ப்பமானது, மேல்முறையீட்டாளர்/இராஜாராமிற்கு எழவில்லை என, கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் வாதிட்டார். அத்தொகைகள் வருமான வரி விவரத்தில் காண்பிக்கப்படவில்லையெனினும், இது, வரி ஏய்ப்போர் மற்றும் வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளுடன் தொடர்புடையது என, மேலும் வாதிடப்படுகிறது. அத்தகைய தொகைகள் வருமான வரி விவரத்தில் தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதை மட்டுமே, முறையற்ற சாதகமாக எடுத்துக்கொள்ள, கடன் பெற்றவர் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என, மேலும் வாதிடப்படுகிறது. கற்றறிந்த வழக்குரைஞர், இந்நீதிமன்றத்தினால் பீர் சிங் -எதிர்- முகேஷ் குமார் [(2019) 4 எஸ்.சி.சி. 197], ரோஹித்பாய் ஜீவன்லால் பட்டேல் -எதிர்- குஜராத் மாநில அரசு மற்றும் ஒருவர் [(2019) 18 எஸ்.சி.சி. 106] மற்றும் கலாமணி டெக்ஸ் மற்றும் ஒருவர் -எதிர்- பி. பாலசுப்ரமணியன் [(2021) 5 எஸ்.சி.சி. 283] ஆகிய வழக்குகளில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரைகளை தன்னுடைய வாதங்களை வலுப்படுத்துவதற்காகச் சார்ந்துநின்றார்.

11. முதலில் நாங்கள் குற்றவியல் மேல்முறையீடுகளைப் பரிசீலிக்கின்றோம்.

12. இந்நீதிமன்றமானது, (மேற்படி) பசலிங்கப்பா -எதிர்- முடிபசப்பா வழக்கில் மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவுகள் 118(அ) மற்றும் 139 ஆகியவற்றை சுருக்கி உரைத்திருக்கிறது. அவற்றை மீண்டும் எடுத்துரைப்பது பொருத்தமாக இருக்கும்.

"25. பிரிவுகள் 118(அ) மற்றும் 139 ஆகியவற்றில் இந்நீதிமன்றத்தினால் வகுக்கப்பட்ட கோட்பாடுகளை கவனித்து, இந்நீதிமன்றத்தினால் குறிப்பிடப்பட்ட கோட்பாடுகளை கீழ்க்காணும் விதத்தில் சுருக்கி உரைக்கின்றோம்:

25.1. காசோலை வரைவானது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுவிடுமெனில், கடன் அல்லது வேறேதேனும் பொறுப்பை நிறைவேற்றவே, காசோலை வழங்கப்பட்டது என்னும் அனுமானத்தை, பிரிவு 139 கண்டிப்பாக்குகிறது.

25.2. பிரிவு 139-இன் கீழான அனுமானமானது மறுக்கத்தக்க அனுமானமாகும், உரிய மறுப்பு வாதத்தை வைப்பது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் பொறுப்பாகும். அனுமானத்தை மறுத்துரைக்கும் நிரூபணத்தின் தரமானது, சாத்தியங்களை நிறுவுவதாகும்.

25.3. அனுமானத்தை மறுத்துரைக்க, சாத்தியமான மறுப்புரையை வைக்கும்பொருட்டு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், தம்மால் முன்னிலைப் படுத்தப்படும் சாட்சியத்தைச் சார்ந்துநிற்பதும் அல்லது முறையீட்டாளரால் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்களைச் சார்ந்து நிற்பதும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைச் சார்ந்ததாகும். மேம்பட்ட சாத்தியத்தின் அனுமானமானது, தரப்பினர்களால் கோப்பிற்குக் கொண்டு வரப்பட்ட ஆவணங்களில் மட்டுமல்ல, அவர்கள் சார்ந்துநிற்கும் சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் யூகிக்கப்படமுடியும்.

25.4. தன்னுடைய மறுப்பு வாதத்திற்காதரவாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் சாட்சிக் கூண்டிற்கு வரவேண்டிய தேவையில்லை, பிரிவு 139-ஆனது சான்றளிக்கும் பொறுப்புச்சுமையை நிர்ப்பந்திக்கிறதேயன்றி, வலியுறுத்தும் பொறுப்புச்சுமையை நிர்ப்பந்திக்கவில்லை.

25.5. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், தன்னுடைய வாதத்திற்காதரவாக சாட்சிக் கூண்டிற்கு வரவேண்டியதில்லை."

13. ஒருமுறை காசோலையின் நிறைவேற்றல் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது எனில், "ஏதேனும் கடனை அல்லது பொறுப்பைத் தீர்க்கவே, காசோலையானது நிறைவேற்றப்பட்டது என அனுமானிக்கவேண்டும் என, மா.நி.அ. சட்டப்பிரிவு 139 கண்டிப்பாக்குகிறது" என, இந்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது என்பது இவ்வாறாக காணப்படுகிறது. எனினும் பிரிவு 139-இன் கீழான அனுமானமானது மறுக்கத்தக்க அனுமானமாகும். சாத்தியமான மறுப்பு வாதத்தை வைப்பது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பொறுப்பாகும் என, இந்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. அனுமானத்தை மறுத்துரைப்பதற்கான நிரூபணத் தரம் யாதெனில், சாத்தியத்தை நிறுவுவதாக இருக்கவேண்டும். அனுமானத்தை மறுத்துரைக்க, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால் வைக்கப்படும் சான்றைச் சார்ந்துநிற்பதும் அல்லது சாத்தியமான மறுப்பு வாதத்தை வைக்கும்பொருட்டு, முறையீட்டாளரால் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஆவணங்களைச் சார்ந்துநிற்பதும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரைச் சார்ந்ததாகும் எனவும், மேலும் தீர்ப்பளித்துள்ளது. சாத்தியங்களை நிறுவுவதற்கான அனுமானமானது, தரப்பினர்களால் கோப்பிற்குக் கொண்டுவரப்பட்ட ஆவணங்களிலிருந்து மட்டுமல்ல, அவர்கள் சார்ந்துள்ள சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் மேற்கொள்ளப்படலாம் எனவும், தீர்ப்பளித்துள்ளது.

14. (மேற்படி) பசலிங்கப்பா -எதிர்- முடிபசப்பா வழக்கில், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றமானது, கோப்பிலுள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் சான்றுகளைப் பரிசீலித்தப் பின்னர், முறையீட்டாளரின் நிதித் தகுதியைக் குறித்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் சாத்தியமான அனுமானத்தை வைத்துள்ளார் எனத் தீர்ப்பளித்துள்ளது. எனவே குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் விடுவிக்கப்பட்டார். அதனால் பாதிப்படைந்து, முறையீட்டாளர் உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பாக மேல்முறையிட்டார். உயர் நீதிமன்றமானது, அத்தீர்ப்புரையை எதிர்மறையாக்கி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் குற்றம் புரிந்ததாகத் தீர்ப்பளித்தது. முறையீட்டாளரின் நிதித் தகுதியைக் குறித்து அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் அறியப்பட்ட முடிவு நெறிபிறழ்வானது என்னும் முடிவிற்கு உயர் நீதிமன்றம் வந்தாலன்றி, அதில் உயர் நீதிமன்றம் குறுக்கிட அனுமதிக்கத்தக்கதல்ல என, இந்நீதிமன்றம் அறிந்தது.

15. தற்பொழுதைய வழக்கில், வருமான வரித்துறை அலுவலர் திரு. சர்சய்யன், வார்டு எண் 18, வட்டம் (II)(5) என்பவரை குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரான மேல்முறையீட்டாளர் விசாரித்திருந்தார், அவர் 1995-96, 1996-97, 1997-98 மற்றும் 1998-99 ஆண்டுகளுக்கான முறையீட்டாளரின் வருமான வரி விவரங்களின் நகல்களைச் சமர்ப்பித்தார். அந்த வருமான வரி விவரமானது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு முறையீட்டாளர் ரூ.3 இலட்சம் கடன் வழங்கியதை நிறுவவில்லை. மேலும், அது வருமான வரி விவரத்தில் விவசாய வருமானமானது தெரிவிக்கப்படவில்லை என்பதையும் நிறுவியது.

16. முறையாக குறியிடப்பட்ட வருமான வரி விவரத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள வருமானத்திலிருந்து, முறையீட்டாளர்(கள்) கூறுவதுபோன்று, அத்தகைய தொகையைக் கடன் வழங்குவதற்கான தகுதியைப் பெற்றிருக்கவில்லை எனவும் அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் மேலும் முடிவு செய்தது.

17. தி/ள். பிருந்தா என்ஜினியரிங் உரிமையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பாக சிட்டி யூனியன் வங்கி, இராம்நகர் கிளையின் உதவி மேலாளர், திரு. ஐயப்பன் என்பவரை, ம.சா.2-ஆக, மேல்முறையீட்டாளர் விசாரித்திருந்தார்.

18. இலட்சுமி விலாஸ் வங்கி, கணபதி கிளையின் மேலாளர் திரு. சுப்ரமணியம் என்பவரும் மறுப்பாளர் தரப்பு ம.சா.3-ஆக விசாரிக்கப்பட்டார். "வங்கியில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் கணக்கைத் துவங்க, விண்ணப்பப் படிவத்தில் முறையீட்டாளர் கையெழுத்திட்டார்" என, அவர் சாட்சியமளித்தார்.

19. கணபதி கிராமத்தின் கிராம நிருவாக அலுவலர் திரு. கணேசன் ம.சா.4-ஆக விசாரிக்கப்பட்டு, அவர் "சர்வே எண்கள் 591/3 மற்றும் 592/3 ஆகியவற்றில் உள்ள நிலமானது, கூட்டுரிமையில் உள்ளதென்றும், மேற்படி சர்வே எண்களில், 27 நபர்களின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன என்றும், சாட்சியமளித்தார்.

20. சான்றின் இவ்வனைத்து காரணிகளையும் ஆய்ந்தப் பின்னர், "முறையீட்டாளரின் வருமான வரி விவரமானது, முறையீட்டாளர் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு கடன் வழங்கிய விவரத்தைத் தெரிவிக்கவில்லை, அறிவிக்கப்பட்டத் தொகையானது, ரூ.3 இலட்சம் கடன் வழங்குவதற்குப் போதுமானதல்ல" என்று அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் முடிவிற்கு வந்தது. எனவே, முறையீட்டாளர், அவருடைய விவசாய வருமானத்திலிருந்து ரூ.3 இலட்சம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு கடன் வழங்கினார் என்னும் வழக்கானது, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் நம்பமுடியாததாகிவிட்டது. முறையீட்டாளர், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு ரூ.3 இலட்சம் கடன் வழங்கினாரா? என்பது மிகவும் ஐயத்திற்குரியதென, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் முடிவிற்கு வந்தது. 1998-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 25-ஆம் நாளன்று குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால்

நிறைவேற்றப்பட்டதான கடனுறுதிச் சீட்டை சமர்ப்பிக்க, முறையீட்டாளர் தவறிவிட்டார் எனவும், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. மறுப்பாளர் தரப்பு சாட்சிகளையும் மற்றும் நிலவும் சூழ்நிலைகளையும் பரிசீலித்தப் பின்னர், மறுப்பு வாதமானது சாத்தியமான வாதமே, அது அப்படியிருக்கையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், ஐயத்தின் பயனைப்பெறும் அருகதையுடையவர் என, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் முடிவிற்கு வந்தது. அனுமானத்தை மறுத்துரைப்பதற்கான நிரூபணத் தரமானது, சாத்தியத்தை நிறுவுவதாகும். இக்கோட்பாட்டைப் பொருத்தி, மறுப்பாளர் தரப்பு சாட்சியம் மற்றும் நிலவும் சூழ்நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் அனுமானத்தை மறுத்துரைத்துள்ளார் என, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் முடிவு செய்திருந்தது.

21. விடுதலைக்கெதிரான மேல்முறையீட்டில் குறுக்கிடுவதற்கான வரம்பு வரையறுக்கப்பட்டதாகும். சான்றாய்வானது நெறிபிறழ்வானது என உயர்நீதிமன்றம் அறிந்தாலன்றி, அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் பதியப்பட்ட விடுதலை முடிவில், உயர் நீதிமன்றம் குறுக்கிட்டிருக்கக்கூடாது.

22. கற்றறிந்த வழக்குரைஞர் திரு வி. பிரபாகர் சார்ந்துநின்ற (மேற்படி) பீர் சிங் -எதிர்- முகேஷ் குமார் வழக்கில் இந்நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரையைப் பொறுத்தவரையில், மேற்படி வழக்கில், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் குற்றம் உறுதி செய்யப்பட்டபொழுதிலும் அக்குற்றவுறுதி தீர்ப்புரையானது உயர் நீதிமன்றத்தினால் நிலைநிறுத்தப்பட்டது, உயர் நீதிமன்றமானது தன்னுடைய எதிர்மறையாக்கும் சட்டவரம்பில், அதில் குறுக்கிட்டு,

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விடுவித்தது. 1973-ஆம் ஆண்டைய குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டப்பிரிவு 482-இன் கீழான எதிர்மறையாக்கும் சட்டவரம்பில், நெறிப்பிறழ்வேதும் இல்லாநிலையில், உயர் நீதிமன்றமானது, பொருண்மையின் ஒருமித்த முடிவை தலைகீழாக்க முடியாது. மேற்கூறப்பட்ட எவ்வழக்கிலும், முறையீட்டாளரின் நிதித் தகுதி தொடர்பாக, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் சான்றுரைக்கவில்லை. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால் காசோலையானது கையெழுத்திடப்பட்டு ஒப்படைக்கப்பட்டுவிட்டால், காசோலையானது கடனைத் தீர்ப்பதற்காக வழங்கப்படவில்லை என்னும் ஒருமித்த சான்றுரைக்காதநிலையில், மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 139-இன் கீழான அனுமானத்தை ஈர்க்கும் என, இந்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

23. மேற்படி கலாமணி டெக்ஸ் மற்றும் ஒருவர் -எதிர்- பி. பாலசுப்ரமணியன் என்னும் வழக்கில், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம், முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்திருந்தது. மேல்முறையீட்டில், முறையீட்டாளரின் வேண்டுகோளில், மேல்முறையீடானது அனுமதிக்கப்பட்டு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 138-இன் கீழான குற்றத்திற்காகத் தண்டிக்கப்பட்டனர். மேல்முறையீட்டில், அசல் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் வேண்டுகோளில், இந்நீதிமன்றமானது, உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உறுதி செய்கையில், இவ்வாறாக கருத்துத் தெரிவித்தது:

"18. தரப்பினர்களுக்கிடையே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட வணிக உறவு இருந்தது என்னும் பொருண்மையைப் பரிசீலித்து, மேல்முறையீட்டாளர்களால் வைக்கப்பட்ட மறுப்பு வாதமானது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தவில்லை அல்லது "சாத்தியத்தை நிறுவுதலை" ஏற்படுத்தவில்லை என, நாங்கள் கருதுகின்றோம். யாதொரு வேறு ஆவணமும் இல்லாத நிலையில், மேல்முறையீட்டாளர்களின் மறுப்பு வாதத்தை நிராகரித்து,

மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவுகள் 118 மற்றும் 139 ஆகியவற்றின் கீழான அவர்களின் மீதான பொறுப்பை உறுதிசெய்ததில், உயர் நீதிமன்றம் தவறேதும் இழைக்கவில்லை என, எங்களுக்குத் தோன்றுகிறது".

24. மேற்படி வழக்கின் பொருண்மைகளில், மேல்முறையீட்டாளர்கள்/ குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்களால் வைக்கப்பட்ட மறுப்பு வாதமானது, நம்பிக்கையையோ அல்லது "சாத்தியத்தை நிறுவுதல்" என்னும் தரத்தையோ ஏற்படுத்தவில்லை என, இந்நீதிமன்றம் அறிந்தது.

25. தற்பொழுதைய வழக்கில், மேல்முறையீட்டாளரால் வைக்கப்பட்ட வாதமானது, "சாத்தியத்தை நிறுவுதல்" என்னும் தரத்தை ஏற்படுத்துவதை திருப்தியுறச் செய்கிறது என்பது, எங்களுடைய பரிசீலிக்கப்பட்டக் கருத்தாகும்.

26. சார்ந்துநிற்கப்பட்ட (மேற்படி) ரோஉறித்பாய் ஜீவன்லால் பட்டேல் -எதிர்- குஜராத் மாநில அரசு மற்றும் ஒருவர் என்னும் வழக்கில் இந்நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரையைப் பொறுத்தவரையில், மேற்படி வழக்கில், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை விடுவித்து, உயர் நீதிமன்றமானது, மேல்முறையீட்டில், விடுதலை உத்தரவை எதிர்மறையாக்கி, மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 138-இன் கீழ் தண்டிக்கத்தக்க குற்றத்திற்காக தண்டனையளித்தது. உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை உறுதிசெய்து, மறுப்பதாலேயே அல்லது ஐயத்தை ஏற்படுத்துவதாலேயே, மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 139-இல் கூறப்பட்டுள்ள அனுமானத்தை, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர் மறுத்துரைத்ததாகக் கொள்ளமுடியாது என, இந்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரால் தம்முடைய மறுப்பு வாதத்தில் ஒருமித்த சான்றுரைக்கப்பட்டாலன்றி, மா.நி.ஆ. சட்டப்பிரிவு 139-இன் கீழான அனுமானமானது மறுத்துரைக்கப்பட முடியாது என,

இந்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அப்படியிருக்கையில், மேற்படி வழக்கின் தீர்ப்புரையுங்கூட, தற்பொழுதைய வழக்கின் பொருண்மைக்குப் பொருந்தாது.

27. அவ்வழக்கின் கருத்தின் அடிப்படையில் மேலும், மேல்முறையீட்டாளரின் விடுதலை உத்தரவை எதிர்மறையாக்கியதில் உயர் நீதிமன்றமானது நியாயப்படுத்தப்படவில்லை என்பது, எங்களுடைய பரிசீலிக்கப்பட்டக் கருத்தாகும்.

28. அதுவே, எங்களை உரிமையியல் மேல்முறையீடுகளைப் பரிசீலிக்கச் செய்கிறது. உரிமையியல் மேல்முறையீடுகளைப் பொறுத்தவரையில் உயர் நீதிமன்றமானது, இருவேறு தீர்ப்புரைகள் மற்றும் உத்தரவுகள் மூலம், அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தின் தள்ளுபடி வழக்குகள் மற்றும் உத்தரவுகளை எதிர்மறையாக்கி, தீர்ப்பாணை வழங்கியுள்ளது. குற்றவியல் நடைமுறையின் நிரூபணத் தரமானது உரிமையியல் நடைமுறையின் தரத்திலிருந்து வேறுபடுகிறது என்பது, தீர்வு செய்யப்பட்ட சட்டக்கோட்பாடாகும்.

29. தற்பொழுதைய வழக்கில் குற்றவியல் நடைமுறைகளுக்கும் மற்றும் உரிமையியல் நடைமுறைகளுக்கும் இடையில் வேறுபடுத்தும் பொருண்மையானது, குற்றவியல் நடைமுறைகளில், முறையீட்டாளர் கடனுறுதிச் சீட்டை சமர்ப்பிக்கத் தவறிவிட்டார், உரிமையியல் நடைமுறைகளில், முறையீட்டாளர் கடனுறுதிச் சீட்டுகளை நிரூபித்திருந்தார். உரிமையியல் மேல்முறையீடுகள் "சாத்தியத்தை நிறுவுதல்" என்னும் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் முடிவு செய்யப்படவேண்டியவை என, உயர் நீதிமன்றம் முடிவு செய்தது. முறையீட்டாளர் ஆயுள் காப்பீட்டு கழகத்தின் முகவராகப் பணியாற்றினார் என்றும், அவருடைய தந்தையார் பெறுமளவிலான விவசாயச் சொத்துகளைப் பெற்றிருந்தார் என்றும், அவர், விவசாய வருமானம் ஈட்டிவந்தார் என்றும், முறையீட்டாளர் நிறுவியுள்ளார் என்றும், உயர் நீதிமன்றம் அறிந்தது. உயர்நீதிமன்றமானது, கோப்பில் வைக்கப்பட்ட ஆவணங்களின்

அடிப்படையில், "சாத்தியத்தை நிறுவுதல்" என்னும் கோட்பாட்டைச் சார்ந்துநின்று, வழக்காளர், 1998-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 20-ஆம் நாளன்று ரூ.3 இலட்சம் கடன் வழங்கும் நிதித் திறனைப் பெற்றிருந்தார் என, உயர் நீதிமன்றம் முடிவிற்கு வந்தது. மறுப்பு வாதத்தை சாத்தியமாக்குவதற்கு, மேல்முறையீட்டாளரின் மனைவி மேற்படி வழக்கில் சாட்சியாக விசாரிக்கப்படவில்லை என்றும், உயர் நீதிமன்றம் அறிந்தது. சிறந்த சான்றை மறுப்பாளர்கள்/மேல்முறையீட்டாளர்கள் நிறுத்திக்கொண்டனர், அது அப்படியிருக்கையில் "எதிர்மறையான அனுமானம்" கோட்பாடும் பொருந்தும் என, உயர் நீதிமன்றம் அறிந்தது.

30. குற்றவியல் நடைமுறை தீர்ப்புரையின் அடிப்படையில், வழக்கு(களும்) தள்ளுபடி செய்யத்தக்கவை என, உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு வாதிட முற்பட்டபொழுதிலும், உரிமையியல் வழக்குகளின் தீர்ப்புரையானது "சாத்தியத்தை நிறுவுதல்" என்னும் கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலானது, ஆனால், குற்றவியல் வழக்குகளின் தீர்ப்புரையானது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர், குற்றமற்றவர் என அனுமானிக்கப்படுகின்றார், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் குற்றமானது குற்றமே என நிரூபிக்கப்படவேண்டும் மற்றும் நிரூபணமானது அனைத்து அர்த்தமுள்ள ஐயங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கவேண்டும் என, உயர் நீதிமன்றம் சரியாகவே கருத்துத் தெரிவித்துள்ளது.

31. எனவே, உரிமையியல் மேல்முறையீடுகளில் உயர்நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புரைகள் மற்றும் உத்தரவுகளில் குறுக்கிட, காரணம் எதையும் நாங்கள் அறியவில்லை. எனினும், வழக்கின் பொருண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளில், நாங்கள் தீர்ப்பாணையை மாற்றியமைக்க விரும்புகின்றோம். இந்நீதிமன்றத்தின் முன்பான நடவடிக்கைகளின் நிலுவையின்பொழுது, ((குற்றவியல்) சிறப்பனுமதி மனு எண் 1456/2009-இன் மூலம் எழும்) குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண் 1978/2013-இல்

இந்நீதிமன்றத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட 2009-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி திங்கள் 20-ஆம் நாளிடப்பட்ட உத்தரவு மற்றும் (உரிமையியல் சிறப்பனுமதி மனு எண் 23036/2012-இன் மூலம் எழும்) உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண் 10501/2013-இல் பிறப்பிக்கப்பட்ட 2012-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு திங்கள் 13-ஆம் தேதியிடப்பட்ட உத்தரவைத் தொடர்ந்து, மேல்முறையீட்டாளர்கள் ரூ.7 இலட்சம் மற்றும் ரூ.2 இலட்சம் ஆகியவற்றை வைப்பீடு செய்துள்ளனர், மேற்படி தொகையானது, நிரந்தர வைப்பீடு செய்யப்படுமாறு பணிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தற்பொழுதைய வழக்கின் பொருண்மை மற்றும் சூழ்நிலைகளில், மேல்முறையீட்டாளர்களால் இரு நடவடிக்கைகளிலும் வைப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகைகள் மற்றும் அதிலிருந்து வரும் வட்டிக்கிணங்க, தீர்ப்பாணையானது கட்டுப்படுத்தப்படவேண்டும் என, நாங்கள் கருதுகின்றோம்.

32. முடிவில், நாங்கள் பின்வரும் உத்தரவைப் பிறப்பிக்கின்றோம்:

- (i) குற்றவியல் மேல்முறையீடு எண்கள் 1978/2013 மற்றும் 1990/2013 ஆகியவை அனுமதிக்கப்பட்டு, 2008-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 28-ஆம் தேதியிடப்பட்ட பொதுவான தீர்ப்புரை மற்றும் 2008-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 30-ஆம் நாளிடப்பட்ட தண்டனை உத்தரவு ஆகியவை இன்மையாக்கப்பட்டு, நீக்கறவு செய்யப்படுகின்றன. அறிவார்ந்த விசாரணை நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட 2011-ஆம் ஆண்டு ஜூலை திங்கள் 10-ஆம் தேதியிடப்பட்ட தீர்ப்புரைகள் மற்றும் உத்தரவுகள் ஆகியவை உறுதி செய்யப்படுகின்றன.

(ii) உரிமையியல் மேல்முறையீடு எண்கள் 10500/2013 மற்றும் 10501/2013 ஆகியவை தள்ளுபடி செய்யப்படுகின்றன. எனினும், குற்றவியல் மற்றும் உரிமையியல் நடவடிக்கைகளில் மேல்முறையீட்டாளர்களால் ஏற்கெனவே இந்நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ள தொகைகள் மற்றும் அத்துடன் சேர்ந்த வட்டி ஆகியவற்றிற்கிணங்க, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பாணைகள் மாற்றியமைக்கப்படுகின்றன.

(iii) இரு உரிமையியல் மேல்முறையீடுகளிலும் எதிர்மேல்முறையீட்டாளர்கள், மேல்முறையீட்டாளர்களால் இந்நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்யப்பட்ட தொகையிலிருந்து இன்று வரையில் கூடிய வட்டியுடன், ஒவ்வொரு வழக்குத் தொகையிலிருந்தும் 50% பெற்றுக்கொள்ள அருகதையுடையவராவர்.

33. செலவுத் தொகைகள் குறித்து உத்தரவேதுமில்லை. விண்ணப்பம்(கள்) ஏதும் நிலுவையில் இருக்குமெனில், அவை முடிக்கப்பெறுகின்றன.

மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. பி.ஆர். கவம்
மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு. எம்.எம். சுந்தரேஜ்

புது தில்லி,
18.01.2023.

பொறுப்புதுறப்பு

"வட்டார மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட இத்தீர்ப்புரையானது, வழக்காடி, தன்னுடைய மொழியில் புரிந்துகொள்வதற்கு பயன்படுத்திக்கொள்வதற்குட்பட்டதேயன்றி, வேறெந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாகாது. அனைத்து நடைமுறையான மற்றும் அலுவல்முறையான நோக்கங்களுக்கும் மற்றும் தீர்ப்புரையை நிறைவேற்றலுக்கும், செயற்படுத்தலுக்கும் அதன் ஆங்கிலப் பதிப்பே அதிகாரப்பூர்வமானதாகும்."